

POLITIQUE DE RÉSILIATION

Annexe aux CGV — DONE. — BCE BE 1035.756.397

Article 1 — Résiliation à l'initiative du Client

1.1 — Abonnement sans engagement

L'Abonnement est conclu sans engagement de durée minimale. Le Client peut y mettre fin à tout moment moyennant un préavis d'un (1) mois, notifié par courrier électronique adressé au Prestataire.

1.2 — Prise d'effet du préavis

Le préavis commence à courir le premier jour du mois civil suivant la réception de la notification de résiliation. L'Abonnement et les services associés restent pleinement actifs pendant la durée du préavis.

1.3 — Paiement pendant le préavis

Le Client reste redevable de l'intégralité de l'Abonnement pendant la période de préavis. Aucun remboursement prorata temporis ne sera effectué pour la période de préavis entamée.

Article 2 — Résiliation à l'initiative du Prestataire

2.1 — Résiliation pour non-paiement

En cas de non-paiement persistant malgré une mise en demeure formelle restée sans effet pendant quinze (15) jours, le Prestataire peut résilier l'Abonnement de plein droit, sans indemnité au profit du Client. Les sommes dues restent intégralement exigibles.

2.2 — Résiliation pour faute grave

Le Prestataire peut résilier l'Abonnement de plein droit et sans préavis en cas de :

- Utilisation du Site à des fins illicites, contraires à l'ordre public ou aux bonnes mœurs ;
- Publication de contenus portant atteinte aux droits de tiers (diffamation, contrefaçon, violation du RGPD) ;
- Tentative de piratage, de reverse engineering ou d'accès non autorisé aux systèmes du Prestataire ;
- Violation grave et répétée des présentes CGV malgré une mise en demeure.

Article 3 — Conséquences de la résiliation

3.1 — Cessation des services

À l'expiration du préavis (ou immédiatement en cas de résiliation pour faute), les services suivants cessent définitivement :

- L'hébergement du Site ;
- La maintenance technique et les mises à jour ;
- Le support technique ;
- Les ajustements et améliorations du Site ;
- L'optimisation SEO et le suivi de positionnement ;
- La gestion du nom de domaine.

3.2 — Transfert du Site et du nom de domaine

Sous réserve du paiement intégral de toutes les sommes dues (prestation initiale, Abonnement, factures en cours, intérêts de retard, indemnités forfaitaires et frais de recouvrement éventuels) :

- Le Site reste la propriété du Client ;
- Le Prestataire fournit au Client les fichiers sources du Site dans un délai de trente (30) jours suivant la fin effective de l'Abonnement ;
- Le nom de domaine est transféré au Client ou à l'hébergeur désigné par le Client dans un délai de trente (30) jours ;
- Le Client est responsable de l'organisation de la migration vers son nouvel hébergeur.

3.3 — Rétention en cas de non-paiement

En cas de solde impayé au moment de la résiliation, le Prestataire se réserve le droit de :

- Retenir les fichiers sources du Site jusqu'au paiement intégral ;
- Maintenir le Site hors ligne ;
- Refuser le transfert du nom de domaine ;
- Supprimer définitivement les données du Client après un délai de soixante (60) jours suivant la résiliation, après notification préalable par courrier électronique.

Article 4 — Sauvegarde des données

Le Prestataire conserve une copie de sauvegarde du Site pendant une durée de soixante (60) jours suivant la fin effective de l'Abonnement. Passé ce délai, toutes les données sont définitivement supprimées. Le Client est invité à effectuer ses propres sauvegardes avant la fin de l'Abonnement.

La restauration de données à partir d'une sauvegarde après la fin de l'Abonnement pourra faire l'objet d'une facturation forfaitaire de **150,00 € HTVA**, sous réserve de disponibilité technique.

Article 5 — Réactivation de l'Abonnement

Le Client peut demander la réactivation de son Abonnement dans un délai de soixante (60) jours suivant la fin effective, sous réserve que les données soient encore disponibles. La réactivation est soumise au paiement de :

- Toutes les sommes dues au titre de l'ancien Abonnement ;
- Des frais de réactivation forfaitaires de **100,00 € HTVA** ;
- Du premier mois d'Abonnement du nouveau contrat.

Passé le délai de soixante (60) jours, la réactivation n'est plus possible et le Client devra procéder à une nouvelle commande.

Article 6 — Procédure de résiliation

Pour être valable, la demande de résiliation doit :

- Être envoyée par courrier électronique à l'adresse du Prestataire ;
- Mentionner clairement l'identité du Client, le nom du Site concerné et la date souhaitée de fin d'Abonnement ;
- Être confirmée par le Prestataire par accusé de réception dans un délai de cinq (5) jours ouvrables.

En l'absence d'accusé de réception dans le délai imparti, le Client est invité à renouveler sa demande. La date de réception retenue est celle du premier envoi, sous réserve que le Client puisse en apporter la preuve.

La présente politique de résiliation entre en vigueur le 1^{er} avril 2026 et fait partie intégrante des CGV.